

CAP. X.¹

Si qui nomen aliquem filium, et ita communiter reputatur, non creditur postea alteri eorum iuranti contrarium.

Idem².

Per tuas nobis literas intimasti, quod, quum T. Tiburtinus³ civis quandam per septennium habuerit concubinam, nec prolem suscepit interim ex eadem, ac ipsa postmodum divertens ab eo⁴, ad ipsum non post multum tempus⁵ rediisset, filium, quem⁶ reversa in domum ipsius peperit, ex eo se asseruit suscepisse. † Qui, licet a principio dixerit, illum nequaquam filium suum esse, quum mulier illa per septennium eidem cohabitans ex eo minime concepisset, mulieris tandem et aliorum devictus instantia eum⁷ suum filium recognovit, Rainaldum eum nomine appellando. Quum autem idem R. ad virilem pervenisset⁸ aetatem, ac⁹ domum Saturnellae sororis ipsius T. frequentaret, quae ipsum nepotem suum publice nominabat, et Sophiam ipsius Saturnellae filiam, cum qua quotidianam conversationem habuerat¹⁰, arravit et carnaliter cognovit eandem. Quod quum pervenisset ad notitiam Saturnellae, acriter increpavit utrumque, et apud se filiam retinens, supradictum R. removit a domo. Quum autem mater ipsius Rainaldi accepisset, quod pater¹¹ eiusdem Sophiae eidem R. graviter minabatur, in civitatis platea iuravit publice coram multis, quod Rainaldus supradictam Sophiam propinquitatis linea minime contingeret, affirmans sub virtute praestiti iuramenti, se de alio quam de supradicto T. antefatum¹² suscepisse Rainaldum. Quia¹³ vero mulier illa de dicto T. suscepisse R., de quo agitur, primitus constanter asseruit, et idem T. praefatae mulieris praecipue devictus instantia ipsum suum filium publice recognovit, et¹⁴ filius eius¹⁵ nominatus communiter fuit¹⁶ et habitus ab ambobus, eiusdem mulieris postmodum iuramento¹⁷ in contrarium praestito non est standum, quum nimis indignum sit iuxta legitimas sanctiones, ut, quod sua quisque voce dilucide protestatus est¹⁸, id¹⁹ in eundem casum proprio valeat testimonio infirmare. Unde apparet per consequens²⁰, quod praedictus R. memoratam Sophiam neptem memorati T.²¹, cuius prima facie praesumitur consobrinus, non potest habere aliquatenus in uxorem. [Dat. Lat. V. Kal. Dec. Pont. nostr. Ao. XIII. 1210.]

CAP. XI.¹

Iudex debet habere notarium vel duos viros idoneos, qui scribant acta iudicii; alias, si quid difficultatis emergerit, per superiorem punietur, nec creditur ei super processu, nisi in quantum per acta vel alias per legitima documenta constabit.

Idem in concilio generali.

Quoniam contra falsam assertionem iniqui iudicis innocens litigator quandoque non potest veram negationem probare, quum negantis factum per rerum naturam nulla sit directa probatio, ne falsitas veritati praeiudicet, aut iniquitas praevaleat aequitati, statuimus, ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario² iudex semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant³, videlicet citationes et dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones et responsiones, interrogationes⁴ et confessiones, testium depositiones et instrumentorum productiones, interlocutiones et appellationes, renunciationes, conclusiones⁵, et cetera, quae occurrerint⁶, competenti ordine conscribenda⁷, loca designando⁸, tempora⁹ et personas. Et omnia sic conscripta partibus tribuantur ita, quod originalia penes scriptores remaneant, ut, si super processu iudicis fuerit suborta contentio¹⁰, per hoc¹¹ possit veritas declarari, quatenus hoc adhibito moderamine sic honestis et discretis

deferatur¹² iudicibus, quod per improvidos et iniquos¹³ innocentium iustitia non laedatur. Iudex autem, qui constitutionem ipsam¹⁴ neglexerit observare, si propter eius negligentiam quid¹⁵ difficultatis emergerit, per superiorem iudicem animadversione debita castigetur, nec pro ipsius praesumatur processu, nisi quatenus in causa legitimis constiterit documentis.

CAP. XII.¹

Si probari potest, reum deliquisse, eius probatio, quod non deliquerit, non est admittenda.

Honorius III. Archiepiscopo Londonensi²* et eius Suffraganeis.

Ad nostram noveritis audientiam pervenisse, quod sacerdotes et clerici Daciae legi regni, per quam negativa probatur, contra canones et legitimas sanctiones temere innitentes, a criminibus, quae probari testibus fide dignis possunt legitime contra eos, reputantur insontes, si se³ super his purgare valeant quoquo modo. † Unde contingit⁴, quod quandoque ad purgationem sui similes criminosis adducunt, ut eis debeant in similibus opportuno tempore respondere, multaque⁵ crimina committuntur audacius ab eisdem. Volentes igitur, ut haec pestis contraria omni iuri penitus⁶ extirpetur a clero, fraternitati vestrae mandamus [per apostolica scripta praecipiendo], quatenus in huiusmodi⁷ probatione negativae⁸, dum tamen possit affirmativa ex adverso⁹ probari, contra canonicas sanctiones in foro ecclesiastico neminem audiat, sed in purgationibus bonae famae viros duntaxat canonice admittentes eum minus esse idoneum ad purgandum quodlibet crimen sciatis, qui nota infamiae super culpa consimili est respersus. [Dat. Romae V. Kal. Ian. Ao. II. 1218.]

CAP. XIII.¹

Fines dioecesium probantur per libros antiquos, adminicula, testes et famam.

Idem Aurelianensi²* et Lametensi³ Episcopis⁴.

Quum causam, quae inter venerabiles fratres nostros Colubriensem⁵* et Egitanensem⁶* episcopos super suarum limitatione dioecesium vertitur, vobis duximus⁷* committendum, discretioni vestrae mandamus, quatenus, quum ad principale in causa veneritis supra dicta, eos secundum divisiones, quae per libros antiquos vel alio modo melius probabuntur, nec non et⁸* testes, famam et quaecunque alia adminicula, Deum habentes prae oculis, in commissio vobis negotio procedatis.

CAP. XIV.¹

Possunt reprobari matronae, per quas virginitas probatur.

Idem Episcopo² et Archidiacono Senonensibus³.*

Causam matrimonii, quae inter V.⁴ iuvenem et G. puellam Senonensem⁵*, quae se virginem et monacham profitetur, noscitur agitari, † quia non ita instructum misisti, frater episcopo⁶, ut in ea usque ad calculum sententiae diffinitivae procedere libere valeremus, vobis remittimus plenius instruendam; discretioni vestrae Mandamus⁷, quatenus eandem puellam ponatis interim in illo monasterio auctoritate apostolica, quod intravit, ut ibi secure valeat commorari, donec⁸ iudiciali sententia quid agi debeat decernatur, recepturi postmodum, prout iustitia dictaverit, non solum probationes viri, sicut protestatus fuerat, quas inducere voluerit contra mulieres illas, quae ad investigandum signa virginitatis ex parte puellae fuerunt⁹ introductae, verum etiam probationes alias hoc negotium contingentes, quas pars utralibet duxerit pro-

Tit. XIX. Cap. X. 1) Restitutum ex Reg. Bal. XIII. 181.; Comp. IV. c. 2. h. t. (2. 6.) 2) Tiburtino ep.: D Reg. — Potthast no. 4136. 3) Tibertinus: FGHKL 4) eodem: GLaDb 5) temporis: FGHKLND 6) add.: postmodum: D 7) eum: deest: Dbc 8) venisset: D 9) et: D 10) habuerit: Dbc 11) vir: Dbc 12) praefatum: D 13) Quum igitur (ergo: Reg.) nos duxeris (duxerit: Dg) consulendos, an mulieris, assertioni standum sit in hac parte, et an memoratus R. supradictam Sophiam habere valeat in uxorem, insinuatione tibi praesentium respondemus (duximus respondendum: Dbc), quod quum idem R., quem dicta mulier filium dicti S. constanter primitus asseruit, et ipse (ille: Reg.) ipsius praecipue: C Reg. 14) et: deest: Reg. 15) dicti P.: D Reg. 16) fuerit: Da Reg. 17) iuratori... praestitit: Reg. 18) protestatur, id in eodem casu: Dh 19) id: eestut: GK 20) consequens iam: Dabcf; consequentiam: Dgh Reg. 21) nept. mem.: T. add. a Raym.

Cap. XI. 1) c. 38. C. Later. IV. (1215.); Comp. IV. c. 3. h. t. (2. 6.) 2) in extr.: FGLNDab 3) constituent et conscribant: Dabdfg 4) et interr.: FHIKMN 5) et const.: NDfgh 6) occurrunt: Df Conc. 7) conscribendo: Dh 8) et designando locum: Dbc 9) et temp.: D 10) quaestio: Db 11) haec: Conc. Ms. 12) deferatur: Da; referatur: Dg; deferant: Dh

13) et iniq.: deest: Dh 14) istam: GLM Conc. 15) quidquam: G; ali- quid: D Conc.

Cap. XII. 1) Restitutum ex orig. ap. Liljegren S. dipl. Succ. 1, 196.; Comp. V. c. 1. h. t. (2. 11.) 2) leg.: Lundensi; HKEad; Venerabilib. fratrib. Lund. etc.: orig. — Potthast no. 5821. 3) se: deest: MEb 4) contigit: E Richt. 5) ideoque multa: Ed Richt. 6) pen.: deest: Ed 7) lui.: deest: E orig. 8) negative: ib. 9) ex adv.: add. a Raym.

Cap. XIII. 1) Restitutum ex Comp. V. c. 2. h. t. (2. 11.) 2) leg.: Au- rienti: FKLAMNE (Orense) 3) leg.: Lamecensi: Ead (Lamego) 4) add.: in abbate de Palumbario (Pilumbario: Ec) Braear. dioec.: Ead; inser. in Ed.: Idem Morin. ep. et A.; — ser. 1216—27. — Potthast no. 7755. 5) Co- lumbr.: FGEa; Coliber.: H; Colibriens.: N; Colobriens.: Eled 6) Egitan- mens.: HALLaNEc; Egitaniens.: FGEa; — cf. de his epp. c. 8. de proc. (1. 38.) 7) duxerimus: GHME 8) probatur: Eb; probantur: Cont. 9) et: deest: FGHKE.

Cap. XIV. 1) Restitutum ex Comp. V. c. 3. h. t. (2. 11.) 2) archiep.: Eb 3) Senonensibus: HKE (Siena) — 1216—27. — Potthast no. 7756. 4) W.: AN 5) Senonens: HKE 6) archiep.: Eb 7) mandantes: E 8) iudicialis auctoritas (sententia): HAb quid ei sit agendum decernat: E 9) fuerint: FHIKEb; fuerant: Ead.